التاريخ: 2026/04/17

السادة / عدالـة محكمة دبي الإبتدائية الموقرة

دبي

الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

تقرير الخبرة المحاسبية المبدئي في :
الدعوى رقم 2025/4721 تجاري جزئي
المدعـــــــي : سعيد أحمد محمد عبدالله الشحي
المدعي عليها : تكريفول م.د.م.س

****

نتشـرف بتقـديم تقريرنـا المحاسـبي المبـدئي فـي الـدعوى أعـلاه وذلـك علـى النحـو المبين في الصفحات التالية.

الـخبيـر المحاسبي

د. مشـعـل عبـدالله الـزرعـوني

رقم القيد لدى محاكم دبي : 128

رقم القيد لدى وزارة الـعدل : 536

رقم القيد لدى وزارة الإقتصاد : 647

الخبير المحاسبي: د. مشعل عبدالله الزرعوني
بريد إلكتروني: mashal.alzarooni@mazca.ae
هاتف رقم: 1333 582 (4) 971+

المحتويـــــــــــات

رقم الجزء	الموضـــــــــوع	رقم الصفحة
1	تعيين الخبير المحاسبي	3
2	نقاط النزاع	4
3	مهمة الخبرة المحاسبية	5
4	الأعمال التي قام بها الخبير	9 – 6
5	نتائج تقرير الخبرة المحاسبية	43 – 10
6	خلاصة التقرير	50 – 44

الخبير المحاسبي: د. مشعل عبدالله الزرعوني
بريد إلكتروني: mashal.alzarooni@mazca.ae
هاتف رقم: 1333 582 (4) 971+

-1-

تعيين الخبير المحاسبي

تم تعييننا خبيراً محاسبياً في الدعوى رقم (2025/4721 تجاري جزئي) بموجب كتاب عدالة محكمة دبي الإبتدائية الموقرة المؤرخ بتاريخ 2026/02/16.

الخبير المحاسبي: د. مشعل عبدالله الزرعوني
بريد إلكتروني: mashal.alzarooni@mazca.ae
هاتف رقم: 1333 582 (4) 971+

-2-

نقاط النزاع

تقدم المدعي بلائحة دعوى (مستند رقم 1) للمطالبة بالحكم بفسخ الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمدعى عليها، وبإلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (144,000 – مائة وأربعة وأربعون ألف درهم إماراتي) وهو المبلغ المسدد من قبل المدعي بموجب هذه الاتفاقية إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (100,000 – مائة ألف درهم إماراتي) كتعويض عن الضرر المادي الواقع على المدعي جراء إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية إضافة إلى التعويض عن فوات الكسب الذي كان سيحققه المدعى لولا إخلال المدعى عليها بالالتزام، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الخبير المحاسبي: د. مشعل عبدالله الزرعوني
بريد إلكتروني: mashal.alzarooni@mazca.ae
هاتف رقم: 1333 582 (4) 971+

-3-

مهمة الخبرة المحاسبية

بتاريخ 2026/02/16 أصدرت عدالة محكمة دبي الإبتدائية الموقرة حكمها التمهيدي بندب خبير محاسبي، وحددت مهمته كالتالي (مستند رقم 2):-

3-1 الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى ان يقدمه له الطرفان من مستندات، والإنتقال لمقر اطراف الدعوى والاطلاع على المراسلات الورقية والالكترونية ان وجدت والسجلات والدفاتر التجارية الورقية والالكترونية المنتظمة في حدود موضوع الدعوى.

3-2 بيان علاقة الواقع بين اطراف الدعوى، وشروط التعاقد بينهم، وما ترتب عليها، وعما ما اذا كان اطراف الدعوى قد اوفيا بالتزاماتهما فيها من عدمه، وفي حالة وجود اخلال بيان الطرف المخل، واذا كان نتج عن الاخلال اضرار للطرف الاخر وماهية تلك الاضرار والتعويض الجابر له، وما اذا كانت المدعى عليها قد نفذت التزاماتها في الميعاد المحدد وفقا للمتفق عليه ووفقا للمعايير المعتمدة من عدمه، وما اذا كانت المدعية في المقابل اوفت بالتزامتها في الميعاد المحدد من عدمه، وبيان ما اذا كانت هناك مبالغ قد ترصدت في ذمة ايا من الطرفين من عدمه، وفي الحالة الاولى بيان مقدار تلك المبالغ وتاريخ استحقاقها والملتزم بها وسبب عدم سدادها، وبالجملة تصفية الحساب بين الاطراف وصولا لمدى احقية المدعي في طلباته، وتحقيق دفاع المدعى عليها.

الخبير المحاسبي: د. مشعل عبدالله الزرعوني
بريد إلكتروني: mashal.alzarooni@mazca.ae
هاتف رقم: 1333 582 (4) 971+

-4-

الأعمال التي قام بها الخبير في سبيل أداء مهمته

4-1 بتاريخ 2026/02/20 وبعد التواصل مع طرفي الدعوى، قامت الخبرة بدعوة طرفي الدعوى لحضور إجتماع الخبرة المحاسبية الأول عن طريق برنامج التواصل عن بعد (ZOOM) بتاريخ 2026/02/26، كما تم مطالبة طرفي الدعوى بتزويد الخبرة قبل موعد الاجتماع بكافة مذكراتهم ومستنداتهم في الدعوى عن طريق البريد الإلكتروني، وكذلك قامت الخبرة بمطالبة المدعي بتزويدها بمذكرة شارحة للرد على بنود الحكم التمهيدي، وتزويد الخبرة بكافة العقود والإتفاقيات المبرمة بين طرفي الدعوى، وكذلك تزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لكافة المبالغ المسددة من المدعي لصالح المدعى عليها، وتزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لكافة الإخلالات التي قامت بها المدعى عليها، وتزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لقيمة الأضرار المطالب بها من قبل المدعي، وكذلك تزويد الخبرة بكافة المراسلات والخطابات المتبادلة بين أطراف الدعوى بخصوص موضوع الدعوى، وتم مطالبة المدعى عليها بتزويد الخبرة بمذكرة شارحة للرد على بنود الحكم التمهيدي، ومذكرة جوابية على موضوع الدعوى، وتزويد الخبرة بكافة العقود والإتفاقيات المبرمة بين طرفي الدعوى، وكذلك تزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لقيام المدعى عليها بتنفيذ كافة الأعمال موضوع الإتفاق المبرم بين طرفي الدعوى، وتزويد الخبرة بكافة المراسلات والخطابات المتبادلة بين أطراف الدعوى بخصوص موضوع الدعوى (مستند رقم 3).

2-4 بتاريخ 2026/02/26 تم عقد إجتماع الخبرة المحاسبية الأول عن طريق برنامج التواصل عن بعد (ZOOM)، وحررنا محضرا بذلك (مستند رقم 4)، وملخصه كما يلي:-

(((...قام المدعي بتزويد الخبرة بنسخة من لائحة الدعوى (مستند رقم 1) مرفق بها حافظة مستندات عبارة عن عدد (6) مستندات وجميعهم صور ضوئية بتواريخ متعددة وتفاصيل المرفقات مذكورة بحافظة المستندات (مستند رقم 5)، ومذكرة شارحة مرفق بها حافظة مستندات عبارة عن عدد (6) مستندات وجميعهم صور ضوئية بتواريخ متعددة وتفاصيل المرفقات مذكورة بحافظة المستندات (مستند رقم 6).

قام الخبير بسماع أقوال الحضور، وقامت الخبرة بمنح المدعى عليها أجلا حتى تاريخ 2026/03/03 لتزويد الخبرة بمستنداتها موضوع الدعوى عن طريق البريد الإلكتروني، مع ضرورة إرسال نسخة للطرف الآخر...))).

3-4 بتاريخ 2026/03/03 قام وكيل المدعى عليها بتزويد الخبرة بمذكرة مرفق بها حافظة المستندات (مستند رقم 7).

4-4 بتاريخ 2026/03/04 قام وكيل المدعى عليها بتزويد الخبرة بصورة ضوئية من مستند موضوع الدعوى (مستند رقم 8).

5-4 بتاريخ 2026/03/05 قام وكيل المدعي بتزويد الخبرة بمذكرة موضوع الدعوى (مستند رقم 9).

4-6 بتاريخ 2026/03/27 وبعد الإطلاع على المذكرات والمستندات المقدمة في الدعوى، قامت الخبرة بمخاطبة طرفي الدعوى بشأن الإنتقال لمقر المدعى عليها عن طريق برنامج التواصل عن بعد (ZOOM) بتاريخ 2026/04/02، وتم مطالبة المدعي بتزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لكافة الإخلالات التي قامت بها المدعى عليها، مع تزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لقيمة الأضرار المطالب بها من قبل المدعي، وتزويد الخبرة بكافة المراسلات والخطابات المتبادلة بين أطراف الدعوى بخصوص موضوع الدعوى، وتم مطالبة المدعى عليها بتزويد الخبرة بنسخة من كشف حساب المدعي لدى المدعى عليها مستخرج من البرنامج المحاسبي للمدعى عليها، وتزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لقيام المدعى عليها بتنفيذ كافة الأعمال موضوع الإتفاق المبرم بين طرفي الدعوى، وكذلك تزويد الخبرة بكافة الخطابات والمراسلات المتبادلة بين طرفي الدعوى بخصوص موضوع الدعوى (مستند رقم 10).

4-7 بتاريخ 2026/04/01 قامت وكيل المدعي بتزويد الخبرة بمذكرة مرفق بها حافظة مستندات موضوع الدعوى (مستند رقم 11).

4-8 بتاريخ 2026/04/02 قام وكيل المدعى عليها بتزويد الخبرة بصورة ضوئية من مستندات موضوع الدعوى (مستند رقم 12).

4-9 بتاريخ 2026/04/02 تم الإنتقال لمقر المدعى عليها عن طريق برنامج التواصل عن بعد (ZOOM)، وحررنا محضرا بذلك (مستند رقم 13)، وملخصه كما يلي:-

(((...قامت الخبرة بسماع أقوال الحضور، كما طلبت الخبرة من المدعى عليها الإطلاع على البرنامج المحاسبي، وأفاد المفوض من المدعى عليها بأنه لديهم برنامج محاسبي (Quickbooks)، وتم الإطلاع على البرنامج المحاسبي للمدعى عليها، كما طلب الخبير الإطلاع على كشف حساب المدعي للمدعي عليها وتم إستخراج كشف حساب يوضح المبالغ المستلمة من المدعي وهي (5) دفعات بالدولار الأمريكي والمبالغ المستلمة من المدعي هي مبلغ وقدره (144,000 – مائة وأربعة وأربعون ألف درهم إماراتي) (مستند رقم 14).

كما المفوض من المدعي عليها بأنه في كل مرحلة يتم إعتماد المرحلة من المدعي وبموجبه يتم دفع المبلغ المستحق للمدعي، كما أفاد المفوض من المدعى عليها بأن التطبيق يعمل.

كما قامت الخبرة بمنح طرفي الدعوى أجلا حتى يوم الإثنين الموافق 2026/04/06 لتقديم ما لديهم من مذكرات ومستندات موضوع الدعوى عن طريق البريد الإلكتروني، مع ضرورة إرسال نسخة للطرف الآخر...))).

4–10 بتاريخ 2026/04/07 قام وكيل المدعى عليها بتزويد الخبرة بمذكرة مرفق بها حافظة مستندات موضوع الدعوى (مستند رقم 15).

4–11 بعد التدقيق على كافة المستندات ومراجعة المذكرات وغيرها قمنا بإعداد التقرير الماثل بما توفر.

-5-

نتائج تقرير الخبرة المحاسبية

- **بيان علاقة الواقع بين اطراف الدعوى، وشروط التعاقد بينهم، وما ترتب عليها، وعما ما اذا كان اطراف الدعوى قد اوفيا بالتزاماتهما فيها من عدمه، وفي حالة وجود اخلال بيان الطرف المخل، واذا كان نتج عن الاخلال اضرار للطرف الاخر وماهية تلك الاضرار والتعويض الجابر له، وما اذا كانت المدعى عليها قد نفذت التزاماتها في الميعاد المحدد وفقا للمتفق عليه ووفقا للمعايير المعتمدة من عدمه، وما اذا كانت المدعية في المقابل اوفت بالتزامتها في الميعاد المحدد من عدمه، وبيان ما اذا كانت هناك مبالغ قد ترصدت في ذمة ايا من الطرفين من عدمه، وفي الحالة الاولى بيان مقدار تلك المبالغ وتاريخ استحقاقها والملتزم بها وسبب عدم سدادها، وبالجملة تصفية الحساب بين الاطراف وصولا لمدى احقية المدعي في طلباته، وتحقيق دفاع المدعى عليها:-**

تبين لدى الخبرة إسنادا على إتفاقية خدمات مبرمة بين المدعي (سعيد أحمد محمد عبدالله الشحي) والمدعى عليها (تكريفول م.د.م.س) بتاريخ 2024/12/03 (مرفق رقم 2 من مستند رقم 5) بأنه قد تم الإتفاق بين طرفي الدعوى على قيام المدعى عليها بتطوير تطبيق على الهاتف المحمول والويب لصالح المدعي بإسم (eMall)، وقد نص الملحق رقم (أ) من الإتفاقية على أنه يهدف هذا المشروع إلى تطوير منصة سوق إلكتروني مبتكرة تسهل المعاملات السلسة بين المشترين والبائعين من خلال دمج الميزات الأساسية مثل تسجيل المستخدم والمصادقة، وقوائم المنتجات،

وخيارات البحث والتصفية، وبوابات الدفع الآمنة، وإدارة الطلبات، وأنظمة المراسلة، تهدف المنصة إلى توفير الراحة والكفاءة للمستخدمين، وستوفر لوحة التحكم الإدارية المصاحبة تحكما شاملا في إدارة المستخدمين، والإشراف على المحتوى، والتحليلات والمهام الإدارية الأخرى، مما يضمن التشغيل السلس وقابلية التوسع، ويهدف هذا المشروع في النهاية إلى تقديم حل سوق إلكتروني قوي وسهل الاستخدام مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للتجارة الإلكترونية الحديثة.

وقد نص البند رقم (4) من الإتفاقية على أنه يقر المطور (المدعى عليها) ويوافق على أن عدم تسليم الطلب وفقًا لجدول التسليم المفصل في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية سيؤدي إلى تكبد العميل (المدعي) نفقات وأضرارًا، ويقر العميل (المدعي) ويوافق على أن استجابة العميل (المدعي) في الوقت المناسب لجميع التقديمات والطلبات من قبل المطور (المدعى عليها) ضرورية للمطور لتلبية المتطلبات بموجب جدول التسليم، لذلك يوافق العميل (المدعي) على الرد على أي تقديمات أو طلبات من المطور (المدعى عليها) في غضون خمسة (5) أيام عمل من إصدار طلب التقديم المذكور، ويجب على المطور (المدعى عليها) إبلاغ العميل (المدعي) على الفور بأي تأخيرات متوقعة في جدول التسليم وأي إجراءات تصحيحية يتم اتخاذها لضمان إكمال الطلب وفقا لهذا الجدول الزمني، وإذا تم تفويت تاريخ التسليم من الناحية المادية، يجوز للعميل (المدعي) وفقا لتقديره الخاص أن يعلن أن هذا التأخير يعد خرقا ماديًا للإتفاقية ومتابعة جميع سبل الانتصاف القانونية والمنصفة، ولا يجوز للعميل (المدعي) أن يعلن عن خرق ولا يمكن اعتبار المطور (المدعى عليها) مخالفا لهذا الباب إذا كان هذا التأخير ناتجا عن إجراء أو فشل في اتخاذ إجراء من جانب العميل

(المدعي)، وفي مثل هذه الحالة سيقدم المطور (المدعى عليها) للعميل (المدعي) إشعارًا كتابيًا بالتأخير وسيستمر العمل على التطبيق حتى يتم حل سبب التأخير من قبل العميل (المدعي) وتقديم إشعار كتابي بهذا الحل إلى المطور (المدعى عليها).

كما نص البند رقم (2) من الملحق رقم (أ) من الإتفاقية على أنه يتحمل المطور (المدعى عليها) المسؤوليات التالية، يتعين على المطور (المدعى عليها) تطوير تطبيق الهاتف المحمول ليعكس أعلى مستوى من الاحترافية، ويكون المطور (المدعى عليها) هو جهة الاتصال الوحيدة للتطوير، ويتعين على المطور (المدعى عليها) تحديد الأنشطة والتقديرات وتخصيص الموارد والتبعيات اللازمة لتصميم التطبيق ونقله واختباره ودعمه، ويتعين على المطور (المدعى عليها) عقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة الوضع مع العميل تتضمن الإنجازات خلال الفترة الماضية، وخطط الفترة القادمة، والتحديات والمشكلات وحالة التطوير، ولا يجوز للمطور (المدعى عليها) تضمين أي روابط لمواقع أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من العميل (المدعي).

وكذلك نص البند رقم (3) من الملحق رقم (أ) من الإتفاقية على أنه يتعين على العميل (المدعي) تزويد المطور (المدعى عليها) بجميع المحتويات بالتنسيقات المحددة أدناه، يجب تقديم جميع نصوص تعليمات التثبيت بتنسيقات (ASCII) أو (RTF) أو (PageMaker)، أو (HTML.) أو (PDF) أو (Word) أو (WordPerfect)، ويجب تقديم جميع الرسومات بتنسيقات (TIFF) أو (GIF) أو (JPEG) أو (PNG).

كما نص البند رقم (4) من الملحق رقم (أ) من الإتفاقية على أنه سيتقدم مشروع تطوير تطبيق الهاتف المحمول عبر المراحل التالية، (1) وثيقة نطاق العمل حيث سيتم إعداد وثيقة تفصيلية تسرد الميزات داخل التطبيق وسير عمل التطبيق مع وثائق فنية للتطوير، (2) الانتهاء من تصميم التطبيق حيث سيتم تصميم نماذج تفصيلية لشاشات وقوائم التطبيق المختلفة ووضع اللمسات النهائية عليها على أن يتم مراجعتها واعتمادها من قبل العميل، (3) النسخة الأولية للتطبيق (ألفا) حيث يتم بعد ذلك تحويل ملفات التصميم إلى كود برمجي كجزء من المرحلة الأولى من التطوير وإجراء اختبارات داخلية على التطبيق قبل إرساله إلى العميل للموافقة الأولية، (4) النسخة التجريبية للتطبيق (بيتا) عند الانتهاء من التطوير حيث سيتم تجميع كود التطبيق في شكل نسخة تجريبية وإرساله إلى العميل للمراجعة على الأجهزة المحددة مسبقا (UDIDs)، (5) القبول النهائي بعد اختبار قبول المستخدم في مرحلة الاختبار التجريبي من قبل فريق ضمان الجودة لدينا والعميل المراجعة التطبيق وتحديد الأخطاء والمشاكل التي تحتاج إلى إصلاح قبل الإطلاق الرسمي في المتاجر، (6) رفع التطبيق على المتاجر الالكترونية متجر بلاي ستور/ متجر آب ستور بعد اجتياز جميع متطلبات عملية المراجعة.

وكذلك نص البند رقم (5) من الملحق رقم (أ) من الإتفاقية على جدول زمني لإتمام تطبيق الهاتف المحمول والمسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاقية، حيث أنه ستستغرق مرحلة تحديد النطاق والتصميم (4 أسابيع)، وستستغرق مرحلة النسخة الأولية للتطبيق (ألفا) (6 أسابيع)، وستستغرق مرحلة النسخة التجريبية للتطبيق (بيتا) (8 أسابيع)، وستستغرق مرحلة اختبار قبول المستخدم (UAT) (2 أسبوع)، وستستغرق مرحلة النشر

والتسليم (1–2 أسبوع)، وأن الوقت الإجمالي للإنجاز هو (21–22 أسبوع)، ويخضع الجدول الزمني المحدد لموافقات العميل (المدعي) ولا يشمل أوقات المراجعة والتنقيح والتعديلات.

وقد نص الملحق رقم (ب) من الإتفاقية على إجمالي التكلفة مبلغ وقدره (160,000 – مائة وستون ألف درهم إماراتي)، وأن جدول السداد كالآتي:–

م	المرحلة	المبلغ بالدرهم الإماراتي
1	الشهر 1 (مارس 2024) : توفير الموارد	32,000
2	الشهر 2 (ابريل 2024) : النطاق والتصميم	32,000
3	الشهر 3 (مايو 2024) : مرحلة ألفا	32,000
4	الشهر 4 (يونيو 2024) : مرحلة بيتا	32,000
5	الشهر 5 (يوليو 2024) : إختبار قبول المستخدم	32,000
	الإجمالي	160,000 درهم إماراتي

كما نص الملحق رقم (ب) من الإتفاقية على أنه فور استكمال كل مرحلة، سيصدر المطور (المدعى عليها) فاتورة للعميل (المدعي) تطابق العمل المنتهي خلال هذه المرحلة، وسيتم مشاركة الفاتورة شهريا وفقا للمراحل الزمنية السالفة الذكر، وسيتم متابعة تجهيز كل فاتورة ببداية كل شهر ويجب تسويتها خلال ثلاثة أيام من الاستلام، ويوافق العميل (المدعي) على دفع مبلغ الفاتورة للمطور (المدعى عليها) خضوعا لشروط الاتفاقية وذلك بالمبلغ المذكور في جدول التسعير السالف الذكر، وسيتم السداد بالدولار الأمريكي أو بالدرهم الإماراتي، ويجب سداد فاتورة الخدمات المقدمة خلال 3 أيام عمل بعد إصدارها، وفي أي مرحلة إذا تم مناقشة أية خاصية جديدة وتوافرت ضرورة إضافتها لنطاق العمل الحالي (الملحق أ) ونتج عن قائمة

الخاصية تلك زيادة في ساعات التطوير فستخضع للرسوم الإضافية، ولا يستطيع أحد اعتماد ذلك سوى العميل (المدعي) والمطور (المدعى عليها) من خلال التفاهم بين الطرفين والاتفاق على المضي قدما في نطاق المشروع، إلا أنه إذا لم يتم إضافة خاصية إضافية واتبع المشروع نطاق العمل الحالي، فلن يكون هناك رسوم إضافية على الأسعار الحالية المحددة بهذا المستند، وسيقدم المطور (المدعى عليها) الدعم المستمر للتطبيق لمدة (45) يوم بعد اعتماد العميل للتطبيق بنجاح ونشره على متجر التطبيقات، وتشير فترة الدعم لأية أخطاء أو مشكلات تتعلق بالخصائص المطورة خلال مراحل التطوير، ولن يتم إنشاء خاصية جديدة للتطبيق، وسيتم توفير الدعم للعميل (المدعي) بدون تكلفة إضافية.

<u>وعليه فقد تبين لدى الخبرة بأنه قد تم الإتفاق بين طرفي الدعوى على قيام المدعى عليها بتطوير تطبيق على الهاتف المحمول والويب، وأن الوقت الإجمالي للإنجاز هو (21–22 أسبوع)، وأن إجمالي التكلفة مبلغ وقدره (160,000 – مائة وستون ألف درهم إماراتي).</u>

تبين لدى الخبرة إسنادا على إشعارات تحويلات بنكية صادرة من (مصرف الإمارات الإسلامي) (مرفق رقم 3 من مستند رقم 5) بقيام المدعي بسداد إجمالي مبلغ وقدره (144,000 – مائة وأربعة وأربعون ألف درهم إماراتي) لصالح المدعى عليها، والجدول التالي يبين تفاصيل المبالغ المسددة من قبل المدعي لصالح المدعى عليها:–

م	التاريخ	المبلغ بالدرهم الإماراتي
1	2024/03/13	32,000
2	2024/04/26	32,000

3	2024/05/21	32,000
4	2024/06/29	32,000
5	2024/10/05	16,000
الإجمالي		144,000 درهم إماراتي

وعليه وإسنادا على الجدول أعلاه، وعلى إشعارات التحويلات البنكية الصادرة من (مصرف الإمارات الإسلامي) (مرفق رقم 3 من مستند رقم 5)، تبين لدى الخبرة قيام المدعي بسداد إجمالي مبلغ وقدره (144,000 – مائة وأربعة وأربعون ألف درهم إماراتي) لصالح المدعى عليها.

قام المدعي بتزويد الخبرة بنسخة من تقرير تقييم فني لمشروع تطبيق (eMall) صادر من (ابراهيم عبدلي للإدارة التسويقية ش.ذ.م.م) (مرفق رقم 4 من مستند رقم 5) يفيد بأنه تعمل صفحة تسجيل دخول العميل بشكل صحيح ويتم الاتصال بالخادم بنجاح، وأن هناك تأخير ملحوظ في تحميل لوحة تحكم البائع (بمتوسط أكثر من 5 ثوان)، وعملية الدفع تفتقر إلى تغذية راجعة مناسبة، ولا يعرف المستخدم ما إذا كانت المعاملة قد تمت بنجاح، ويتم تخزين كلمات المرور في قاعدة البيانات كنصوص عادية، ويتم عرض لوحدة تحكم المسؤول بشكل صحيح على المتصفحات الرئيسية، وأنه يتوقف التطبيق عن العمل عند محاولة تقديم الطلب، وأنه بالنسبة للوظائف العامة فحالتها متوسطة حيث ان بعض السيناريوهات الأساسية غير مكتملة أو غير مفعلة، وبالنسبة للأداء الفني فحالته متوسطة حيث ان زمن التحميل مرتفع ولم يتم تحسينه، وبالنسبة لتجربة المستخدم فحالتها متوسطة حيث ان هناك حاجة لتحسين تصميم النماذج والتغذية الراجعة، وبالنسبة للأمان فحالته ضعيف حيث أن البيانات الحساسة غير محمية

بالشكل الكافي، وبالنسبة للتوافق فحالته مكتمل حيث انه مستقر في أغلب المتصفحات والأجهزة، وبالنسبة لقابلية الاختبار والثبات فحالتها ضعيف حيث ان هناك أخطاء متكررة وغياب تغطية اختبارية مناسبة، وانه نظرا لعدم وجود وثائق وعدم استجابة فريق التطوير وعدم توفر شفرة المصدر ولوحة الإدارة، فإن الملاحظات المذكورة تم تدوينها بناءا على المشاهدات فقط، وأن المنتج يفتقر إلى واجهة المستخدم النهائية، وتجربة المستخدم المصممة، وبوابة الدفع، والإصدار المنشور في المتاجر (جوجل بلاي، وآب ستور)، كما لا يتوافق مع الحد الأدنى من معايير التصميم البصري (UI/UX)، ولا يمكن تبرير دفع (90%) من المبلغ من منظور فني وتنفيذي، وأن المشروع فعليًا لا يزال في مراحله الأولية، وأن المظهر العام للمشروع أقل بكثير من المعايير المقبولة، ولا يحتوي على تصميم سهل الاستخدام أو مهيأ للتسويق التجاري، ولم يتم نشره على متجر التطبيقات أو جوجل بلاي وهو من الشروط الأساسية في مثل هذه المشاريع، وتوجد مشكلات وظيفية وأخطاء في لوحة الإدارة، وبشكل عام هذا المشروع لا يزال بعيدًا عن متوسط السوق ولا يمتلك أي جدوى تجارية حالية، ومن خلال مراجعة الوضع الحالي، يمكن تقدير أن ما بين (30%) إلى (40%) من المشروع قد تم إنجازه، وتشمل هذه النسبة بناء البنية التحتية الأولية وكتابة الكود الأساسي، وتطوير لوحة الإدارة جزئيًا، ولكنها تحتوي على أخطاء، والعديد من المكونات الأساسية (بوابة الدفع، تجربة المستخدم النهائية، النشر، الاختبار) لا تزال غير موجودة أو غير مكتملة.

قام المدعي بتزويد الخبرة بمراسلات نصية متبادلة بين طرفي الدعوى (مرفق رقم 3 من مستند رقم 11)، وتفاصيلها كالآتي:-

- بتاريخ 2024/04/03 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بإرفاق مجلد الذي يحتوي على تصميمات الشعار بتزويدهم بتعليقاته على هذه التصميمات، وقام المدعي بالرد بالموافقة، وقامت المدعى عليها بالرد بشأن تحديد أي من الشعارين، وقام المدعى عليه بالرد بالشعار باللون الرمادي لكن أغمق وأنه هل يمكنهم أن يفعلوا هذا بنفس طريقة وسيختار بينهما (الرمادي مع الأسود) و(البني الفاتح مع الأبيض)، وقامت المدعى عليها بالرد بالتأكيد وأن فريق التصميم لدينا يدرس الأمر، وعلاوة على ذلك سنشارك معك تصميمات تطبيق الهاتف المحمول غدًا، ويمكننا حينها عقد اجتماع لنقدم لك نظرة عامة على التصميم حسب توافرك، وقام المدعي بالرد حسنًا متى سيكون الاجتماع القادم.

- بتاريخ 2024/04/05 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بإرفاق رابط تصميمات تطبيق الهاتف المحمول لواجهة المستخدم، وأنه سيكون من الرائع لو أمكنك الاطلاع عليه مرة واحدة، ثم يمكننا عقد اجتماع يوم الاثنين الساعة 9:00 مساء، وقام المدعي بالرد بالتأكيد.

- بتاريخ 2024/04/09 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بشان مشاركة تحديث مفاده أن الملاحظات التي نوقشت في اجتماعنا الأخير قد تم إبلاغها للفريق وسيعملون عليها، ونظرًا لأن مكاتبنا ستكون مغلقة من الأربعاء 10 أبريل 2024 حتى الجمعة 12 أبريل 2024 بمناسبة عيد الفطر، فسأشارك التصاميم المحدثة في بداية الأسبوع المقبل.

- بتاريخ 2024/04/17 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بانه قد أبلغني فريق الفوترة أنهم أصدروا فاتورة هذا الشهر، لذا هل يمكنك

إخباري بموعد تسويتها، وبتاريخ 2024/04/18 قام المدعي بالرد بأنه لماذا زادوا قيمة الفاتورة، وقامت المدعى عليها بالرد بأنه لم أفهم ما تقوله، كنت أشير سابقاً إلى أنهم أرسلوا لك فاتورة هذا الشهر عبر البريد الإلكتروني.

- بتاريخ 2024/04/23 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه تم إرسال الفاتورة إليك عبر البريد الإلكتروني، يرجى إبلاغي بمجرد دفعها، وقام المدعي بالرد بأنه هل يمكنك إرسال رابط للدفع، وقامت المدعى عليها بالرد بنعم، سنرسلها إليك عبر البريد الإلكتروني قريبًا.

- بتاريخ 2024/04/24 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه يرجى مشاركة رمز لون الشعار حتى نتمكن من تغييره وفقًا لذلك، وقام المدعي بالرد بلون الخلفية ولون الشعار ولون الكتابة

- بتاريخ 2024/04/25 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بإرفاق التصاميم المحدثة.

- خلال الفترة من 2024/04/26 إلى 2024/04/29 قام طرفي الدعوى بتبادل المراسلات بشأن عقد إجتماع.

- بتاريخ 2024/04/30 قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بإرفاق صور من التصميم.

- بتاريخ 2024/05/02 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بانه لقد أبلغنا الفريق بملاحظاتك ونعمل عليها حاليًا، وسنحاول مشاركتها معك

بحلول نهاية يوم غد، وبتاريخ 2024/05/03 قام المدعي بالرد بأنه يريد الملاحظات المطلوبة في صفحة مختلفة.

- بتاريخ 2024/05/13 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه نود متابعة رسالتنا السابقة بخصوص تصميمات الموقع الإلكتروني، ويرجى إعلامنا بملاحظاتك عليها.

- بتاريخ 2024/05/14 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه أردنا الاستفسار عن تصميمات الموقع الإلكتروني التي أرسلناها سابقًا، هل يمكنك مشاركة ملاحظاتك عليها، وقام المدعي بالرد بأنه لا يظهر أي شيء، وقامت المدعى عليها بالرد بأنه قد قمت بالإشارة إليك في تلك السلسلة التي شاركت فيها تصميمات الموقع الإلكتروني.

- بتاريخ 2024/05/21 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه تم تحديث التصاميم وفقاً لتعليقاتك الأخيرة. نحن جاهزون لبدء أعمال التطوير، ولكن قبل المتابعة، يُرجى التوقيع على وثيقة إتمام مرحلة التصميم حتى نتمكن من بدء مرحلة التطوير، وهل يمكنك من فضلك تأكيد استلامك للفاتورة، لقد تم إرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني، وقام المدعي بالرد بانه لقد دفعت.

- بتاريخ 2024/05/22 قامت المدعي بمخاطبة المدعى عليها بأنه لقد وقعت على الموافقة، ويمكنك البدء، وبالنسبة للفلاتر مثل ما يجب كتابته، سأنجزها بحلول الأسبوع المقبل، وقامت المدعى عليها بالرد بانه سأشارك الخطة بنهاية هذا الأسبوع.

- بتاريخ 2024/06/27 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه يرجى مراجعة ورقة الفئات التي أنشأناها، ولا تتردد في إضافة أي فئات.

- بتاريخ 2024/06/28 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه أردت فقط متابعة موضوع ورقة الفئات، هل أتيحت لك الفرصة لمراجعتها؟ وهل تمكنت أيضًا من مراجعة التقدم المحرز الذي شاركته في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى ذلك هل يمكنك تأكيد دفع الفاتورة إذا تمت معالجتها من جانبك.

- بتاريخ 2024/06/29 قامت المدعي بمخاطبة المدعى عليها بإرفاق نسخة من إشعار التحويل المؤرخ في 2024/06/29 بمبلغ وقدره (32,000 – إثنان وثلاثون ألف درهم إماراتي)، وأفاد بأنه سأُطلعك على الفئات قريبًا.

- بتاريخ 2024/09/09 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه نحتاج إلى ما يلي من جانبك، بوابة الدفع، وواجهة برمجة تطبيقات الشحن، بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى تأكيد على هل سيكون هناك أي تحقق من العلامة التجارية، بعد اكتمال عملية التسجيل هل يحتاج المسؤول إلى الموافقة عليها أولاً، أم يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيق مباشرةً بعد التسجيل، ويرجى الاطلاع على لقطة الشاشة المرفقة وتأكيد الفئات التي تنتمي إليها، وبتاريخ 2024/09/10 قام المدعي بالرد بالموافقة يجب الحصول على موافقة المسؤول، وبالنسبة للقطة الشاشة المرفقة أريد أن تختار المتاجر فلاترها الخاصة، ويمكنها كتابة الفئة يدويًا وإضافتها، وقامت المدعى عليها بالرد بأنه هل أنت متفرغ لإجتماع سريع، يرجى إبلاغي بالوقت المناسب لك، وقام المدعي بالرد بالخامسة مساءا، وقامت المدعى عليها بالرد بالتأكيد.

- بتاريخ 2024/09/13 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه أود متابعة النقاش الذي دار خلال اجتماعنا الأخير بخصوص دمج بوابة الدفع وواجهة برمجة تطبيقات الشحن. ولضمان سير المشروع بسلاسة وتطويره على النحو الأمثل، نحتاج إلى تأكيدكم على ما يلي، بشأن بوابة الدفع كما ذكرنا سابقاً، نحتاج إلى تأكيدكم على عملية الدفع، بوابة (بوابات) الدفع التي ترغبون في دمجها، سيمكننا ذلك من البدء في إعداد نظام الدفع لمعالجة المعاملات بشكل آمن وفعال، وبشان واجهة برمجة تطبيقات الشحن وحساب الرسوم، بيان كيفية حساب تكلفة الشحن.

- بتاريخ 2024/09/17 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه أردت المتابعة ومعرفة ما إذا كان هناك أي تحديثات بخصوص تكامل بوابة الدفع وواجهة برمجة تطبيقات الشحن، وبتاريخ 2024/09/18 قام المدعي بالرد بأنه لقد تواصلت مع بعض الشركات وأنتظر أفضل عرض، أرجو منكم الانتظار حتى يوم الجمعة أو الاثنين، وأنه هل يمكننا عقد اجتماع يوم الجمعة الساعة السادسة مساء، وقامت المدعى عليها بالرد بالتأكيد، وانه نحتاج إلى تأكيد على الأسئلة التالية كيف سيتم حساب رسوم الشحن إذا قام العملاء بتقديم طلبات من علامات تجارية متعددة، وهل سيتم تطبيق رسوم الشحن لكل علامة تجارية أم على الطلب بأكمله، وهل سيتم حساب رسوم الشحن بناءً على بلد العميل، وبتاريخ 2024/09/19 قام المدعي بالرد بانه لكل علامة تجارية أو متجر، وسيكون بدء التشغيل في الإمارات العربية المتحدة فقط.

- بتاريخ 2024/09/26 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه هل أنت متفرغ غدًا للاجتماع، أخبرني بمواعيدك المتاحة وسأرسل لك الدعوة، وقام المدعي بالرد بالسابعة مساءا.

- بتاريخ 2024/09/30 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه أردت متابعة الأمر بخصوص الفاتورة التي شاركناها معك عبر البريد الإلكتروني، هل يمكنك إخبارنا إذا أتيحت لك فرصة مراجعتها، إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي معلومات إضافية، فلا تتردد في التواصل معنا.

- بتاريخ 2024/10/02 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه أردت فقط الاطمئنان والتأكد من أن كل شيء على ما يرام من جانبك. ما زلنا ننتظر ما يلي من جانبك، تسوية جزئية للفاتورة، وتجدون الفاتورة مرفقة للرجوع إليها، وتأكيد بوابة الدفع فهذا هو الشيء الوحيد المتبقي حيث اكتمل التطوير بالكامل، وقد يتسبب هذا في تأخيرات، لذا يرجى تقديم تأكيد على بوابة الدفع في أقرب وقت ممكن، وبيانات اعتماد حساب Firebase، وبيانات اعتماد SMTP .

- بتاريخ 2024/10/10 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه نحتاج إلى تسجيل الدخول إلى PayTabs باستخدام بيانات الاعتماد التي قدمتها، ومع ذلك ستتلقى رمز المصادقة، يرجى إبلاغي بمواعيد توافرك، وسأعيد إرسال الرمز عندما تكون جاهزًا، وقام المدعي بالرد بأنه سيرسلون لك الرابط وليس أنا، عندما تقوم بمسح الرمز في تطبيق Google Authenticator، وقامت المدعى عليها بالرد بأنه ستتلقى الرمز بمجرد تسجيل الدخول، هل نسجل الدخول، وقام المدعي بالرد بنعم،

وأعتقد أنه سيسمح لك بمسح رمز شريطي، وعند مسحه سيتم إرساله إلى هاتفك، جرب فقط، وإذا حصلت على الرمز، فسأرسله لك، وقامت المدعى عليها بالرد حسنًا، أخبرني بالرمز بمجرد استلامه، وتبين لدى الخبرة وجود عدة مراسلات خلال الفترة من 2024/10/10 إلى 2024/10/16 بشأن تسجيل الدخول إلى PayTabs، وبتاريخ 2024/10/16 قامت المدعى عليها بتسجيل الدخول.

- بتاريخ 2024/10/29 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه هل أنت متفرغ غدًا لاجتماع لشرح التطبيق بالكامل، وقام المدعي بالرد بنعم، وبتاريخ 2024/10/30 تم إرسال رابط الإجتماع.

- بتاريخ 2024/11/18 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بشأن تحديد موعد للإجتماع، وتم تحديد موعد للإجتماع، وقد تبين لدى الخبرة وجود مراسلات نصية متبادلة بين طرفي الدعوى بشأن التطبيق موضوع الدعوى.

- بتاريخ 2024/12/09 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه هل أنت متفرغ غدًا، نود أن نقدم لكِ شرحًا تفصيليًا للملاحظات. يرجى إعلامي بمواعيدكِ المتاحة حتى أتمكن من إرسال الدعوة، وبتاريخ 2024/12/10 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه هل من جديد بخصوص مواعيدك المتاحة، وقام المدعي بالرد اليوم الساعة 9 مساءً أو غدًا، وقامت المدعى عليها بالرد بأنه يمكننا القيام بذلك الساعة 9 اليوم، وقامت المدعى عليها بمخاطبة المدعية بأنه كما تم الاتفاق عليه، تجد أدناه الروابط المحدثة (Android، iOS).

- بتاريخ 2024/12/11 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه مع اقترابنا من الخطوات النهائية لمشروعك، نود تذكيرك بتسوية الفاتورة المعلقة لضمان بدء عملية النشر على الفور، يرجى ملاحظة أنه يجب بدء النشر قبل 17 ديسمبر، حيث أن توفر جوجل وآبل محدود بعد هذا التاريخ، مما قد يؤدي إلى تأخيرات، بالإضافة إلى ذلك إذا لاحظت أي مشاكل أو أخطاء، فأخبرنا بذلك سنضمن معالجتها وإصلاحها أثناء عملية النشر، وبتاريخ 2024/12/12 قام المدعي بالرد بانه يرجى تحديد اجتماع غدًا الساعة 9 مساءً، وبتاريخ 2024/12/13 قامت المدعى عليها بالرد بإرسال رابط الإجتماع.

- بتاريخ 2024/12/16 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه هل يمكنكِ مشاركة رسم تخطيطي لإضافة فئات من العلامات التجارية التي عرضتها خلال المكالمة.

- بتاريخ 2024/12/25 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه هل أنت متفرغ غدًا لاجتماع حوالي الساعة ٧ مساءً بتوقيتك، وقام المدعي بالرد بتاريخ 2024/12/26 حسنًا، نعم أنا متفرغ، وقامت المدعى عليها بإرسال رابط الإجتماع.

- بتاريخ 2025/01/10 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بإرفاق الرابط المحدث (iOS)، وأنه كما نوقش في اجتماعنا الأخير، إليك النقاط التي تحتاج إلى اختبارها في هذا الإصدار المحدث، إزالة شاشة عرض جميع المتاجر من دور المستهلك، وإضافة قائمة منسدلة "نوع النشاط التجاري" في عملية التسجيل لدور مالك العلامة التجارية، ستدير المتاجر الفئات المتعلقة بنوع متجرها فقط، والتي يمكن تعديلها لاحقًا في قسم الملف

الشخصي، وتغيير حجم بطاقات المنتجات لتصغيرها، حيث يبدو التصميم الحالي كبيرًا جدًا، وتحديث شاشة الفئة لدور مالك العلامة التجارية من خلال دمج مربعات الاختيار والفواصل في واجهة المستخدم.

- بتاريخ 2025/01/13 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بإرسال رابط الإجتماع، وأنه هل يمكنك مشاركة هذا المستند هنا للتحقق، وقام المدعي بالرد بإرفاق ملف (eMall-lastupdate.pdf)، وقامت المدعى عليها بالرد بانه للتأكيد فقط؛ هل قمت بتحديث هذا للتو، وقام المدعي بالرد بأنه فقط للفئات التي تحدثنا عنها بالفعل من جانبها حتى تكون واضحًا.

- بتاريخ 2025/01/15 قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بأنه هل ناقشتِ التحديث مع الفريق بعد، وقامت المدعى عليها بالرد بنعم، يمكننا إجراء مكالمة حول هذا غدًا. هل أنت متاح غدًا الساعة 7 مساءً بتوقيتك، وقام المدعي بالرد حسنًا.

- بتاريخ 2025/01/16 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بإرفاق روابط (Android، iOS)، وأنه يرجى الاطلاع على ملاحظات الإصدار التالية، وتأكد من اختبار العناصر التالية فقط، اضبط الصفحة الداخلية للفئة لعرض الفئات بتصميم دائري، عدّل أيقونة المتجر لتظهر بشكل مربع يشبه التطبيق، قلل حجم قوائم المنتجات وامنحها زوايا أكثر حدة، استبعد حقول السماء والمادة والمنشأ من عملية تحميل المنتج، عند تحميل منتج واختيار فئة الملابس، تأكد من عرض حقول اللون والمقاس والكمية، بالإضافة إلى ذلك يمكنك إدخال البيانات من خلال لوحة التحكم

لتحسين المحتوى حيث أن وجود المزيد من البيانات سيساعدك على تصور الشكل والمظهر العام بشكل أفضل.

- بتاريخ 2025/01/18 قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بانه في هذا التحديث، لم أرَ أي تغييرات للمستخدم، أرى فقط أن الشكل قد تغير ولا شيء آخر، وقامت المدعى عليها بالرد بأنه يرجى الاطلاع على ملاحظات الإصدار أعلاه، لقد عملنا وفقًا لها. سأسجل فيديو وأشاركه معك.

- بتاريخ 2025/01/21 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه بناءً على ملاحظاتك في مكالمتنا الأخيرة، قمنا بتحديث تطبيق الهاتف المحمول، هل يمكنك إخباري بمواعيدك المتاحة غدًا لجولة سريعة في التحديثات؟ أخبرني بالوقت الأنسب لك وسأشاركك دعوة اجتماع.

- بتاريخ 2025/01/21 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه هل أنت متفرغ غدًا الساعة 7 مساءً بتوقيتك، وقام المدعي بالرد حسنًا.

- بتاريخ 2025/01/22 قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بأنه من فضلك شاركني التالي، الكود، الوصول إلى الواجهة الخلفية، رابط تصميم Figma، مجموعة التقنيات، تفاصيل Firebase Google، وحدد موعدًا مع زهيب، وقامت المدعى عليها بالرد بالتأكيد، سأحدد موعدًا لاجتماع غدًا حوالي الساعة 7 مساءً بتوقيتك، وقام المدعي بالرد بنعم.

- بتاريخ 2025/01/23 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه بناءً على جولتنا الأخيرة، إليك رابط التطبيق المحدث، ويتضمن الإصدار أعلاه

ما يلي، تم تغيير تصميم الصفحة الرئيسية مع فئات كبيرة عمودية، وعرض دوار لصور المنتجات، وعند التمرير لأعلى، يجب أن تبقى الفئة الفرعية فقط في الأعلى، ويجب أن يكون فلتر + حجم المنتج قريبًا منها، وفي صفحة تفاصيل المنتج، يكون اختيار المقاسات والألوان والكمية وفقًا للوثيقة المقدمة، ويختار مالك العلامة التجارية الفئات أثناء التسجيل، وسيتم وضع علامة صح على هذه الفئات في قسم الفئات. يمكنك اختيار المزيد من هناك.

- بتاريخ 2025/01/23 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه أردت إبلاغك بأنه من الآن فصاعدًا، سيكون سفيان هو جهة الاتصال الرئيسية لك، سفيان على اطلاع كامل بجميع تفاصيل المشروع الأخيرة وهو مجهز جيدًا لمساعدتك في أي استفسارات أو تحديثات قد تحتاجها.

- بتاريخ 2025/01/24 قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بانه بخصوص التحديث الأخير، لا أرى أن الفئة الفرعية لا تزال موجودة، بالإضافة إلى ذلك، لا أرى مربع الفئات داخل أي صفحة فئة رئيسية، يرجى إعادة التحقق من ملاحظاتي الأخيرة، حيث أخبرتني أنك قمت بكل شيء كما هو موضح في ملف PowerPoint المرسل، وكذلك بالنسبة لتصميمات صفحة المنتج، وسأرسل لك صور الخلفية المراد إضافتها للفئات وللمربع، وبتاريخ 2025/01/27 قامت المدعى عليها بالرد بأنه أود إبلاغك بأننا نجري حاليًا تنظيفًا شاملاً للرمز البرمجي. بمجرد اكتمال هذه العملية، يسعدنا أن نشرح لك الأمر بالتفصيل عبر مكالمة هاتفية في الوقت الذي يناسبك.

- بتاريخ 2025/01/27 قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بأنه يرجى مشاركة الفيديو الخاص بمستودع التعليمات البرمجية ولوحات المعلومات كما نوقش في اجتماع ليلة الخميس مع فريق مستشاري التقنية.

- بتاريخ 2025/01/29 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بإرفاق التحديثات، وبأنه في هذا التحديث، قمنا بتنفيذ ما يلي، وحدة الخصم، وشريط التمرير في قائمة منتجات المتجر، بالإضافة إلى ذلك ما زلنا ننتظر واجهة برمجة تطبيقات تكامل الشحن من جانبكم. يرجى مشاركتها في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من المضي قدمًا في التكامل، وبتاريخ 2025/01/30 قام المدعي بالرد بأنه يرجى مشاركة روابط لوحة تحكم إدارة الطلبات / الواجهة الخلفية مع اسم المستخدم وكلمة المرور، وقامت المدعى عليها بالرد بانه تجدون أدناه الرابط وبيانات اعتماد لوحة التحكم الإدارية.

- بتاريخ 2025/02/03 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه تم تنفيذ جميع ملاحظاتكم بنجاح، وقد شاركنا معكم رابط لوحة التحكم وبيانات الاعتماد. العنصر الوحيد المتبقي هو دمج واجهة برمجة تطبيقات الشحن، وهو أمر يعتمد على جانبكم، ويبدو أنك لم تتمكن من تنزيل الإصدار السابق، لذا أشارك الرابط مرة أخرى للرجوع إليه، ولاحظ أنه بما أن كل شيء من جانبنا قد اكتمل، نرجو منك التكرم بمتابعة تسوية الفاتورة حتى نتمكن من تحديث حساباتنا وفقًا لذلك، وبتاريخ 2025/02/04 قام المدعي بالرد بأنه بالنسبة لمنتجات المتجر، لا تزال الصفحة غير ممتلئة، عند التمرير لأسفل يظهر الفلتر فقط، ثم يحدث الشيء نفسه، وماذا عن الصور والفئات، كيف يمكنني تغييرها، وبالنسبة لواجهة برمجة التطبيقات، أرسلت لي أرامكس اليوم اقتراحًا

لتفعيل حسابي، لذا سأتحدث معهم غدًا، وقامت المدعى عليها بالرد بأنه أردت إطلاعك على آخر المستجدات بخصوص وظيفة التمرير، إنها تعمل كما هو متوقع، سيظل شريط البحث والفئات ثابتين، بينما سيتم تمرير باقي الشاشة لأعلى، وللرجوع إليه أرفقتُ تسجيلًا للشاشة يوضح كيفية عملها، فيما يتعلق بتحديثات الفئات وصورها، يمكنك إدارتها بسهولة من خلال قسم (إدارة الفئات) في لوحة التحكم، وقام المدعي بالرد حسنًا ولكن لا حاجة لتمرير البحث والمتجر لأسفل، فقط الفلاتر.

- بتاريخ 2025/02/07 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه يمكننا تحديد موعد الاجتماع يوم الثلاثاء، هل يمكنك تأكيد جدول الأعمال، إذا كان الاجتماع مخصصًا لاستعراض مستودع الشفرة، فيمكنني دعوة فريقي للانضمام أيضًا لضمان جلسة مثمرة.

- بتاريخ 2025/02/20 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بأنه لقد عملنا على جوانب معينة لتحسين الجودة العامة، والتحسين، والمظهر العام لتطبيق الهاتف المحمول. أود منك القيام بجولة في التطبيق لمراجعة هذه التحسينات، يرجى إبلاغي بموعد توافرك لذلك، ويمكننا جدولة جلسة تناسبك.

- بتاريخ 2025/02/21 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بانه يرجى الاطلاع أدناه على محضر اجتماعنا بالإضافة إلى رابط بناء تطبيق الهاتف المحمول وإمكانية الوصول إلى لوحة التحكم، أجرينا جولة شاملة لتطبيق الهاتف المحمول معك ومع زملائك، وعرضنا الإصلاحات والتحسينات التي تم إجراؤها، أعربتم عن تقديركم للعمل المنجز وأقررتم بأن التطبيق في حالة أفضل بكثير، لوحظ أنه يجب أن تظهر الفئات

الفرعية بالتسلسل، ولن يتم تحديدها تلقائيًا، وسيتم عرض جميع المتاجر في الفئة العامة، ذكرنا أننا نعمل بنشاط على مزيد من التحسينات، والتي ستتم مشاركتها في الإصدار القادم، إلى جانب أي ملاحظات تقدمونها على الإصدار الحالي، ناقشتم أنتم وعاصم الجوانب التقنية للمشروع، وأعربتم عن رضاكم عن التقدم المحرز، سنعمل معًا لإنشاء مخطط بنية المشروع، نعمل حاليًا على تحسين جوانب مختلفة من لوحة التحكم، بما في ذلك الوضع الصحيح للعناصر، وتحسين قوائم المستخدمين والمنتجات، ونسب المنتجات، تم إبلاغكم بأن هذه ليست النسخة النهائية، وسيتم إجراء المزيد من التحسينات. نرجو منكم تقديم ملاحظاتكم على النسخة التي تمت مشاركتها اليوم لمساعدتنا في تحسين التطبيق بشكل عام.

- بتاريخ 2025/02/22 قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بأنه يعرض لي الإصدار المحدث صفحة فارغة فقط، وقامت المدعى عليها بالرد بانه شكرًا لك على لفت انتباهي إلى هذا الأمر. لقد اختبرت الرابط من جهتي، وينقلني إلى TestFlight كما هو متوقع. ومع ذلك، أتفهم أنك ترى صفحة فارغة، هل يمكنك تجربة خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية، تأكد من تثبيت TestFlight وتحديثه على جهازك، وحاول فتح الرابط في متصفح مختلف، وأعد تشغيل جهازك وحاول مرة أخرى، إذا استمرت المشكلة، فأخبرني بذلك، وسنبحث عن طريقة بديلة لمنحك إمكانية الوصول، وبتاريخ 2025/02/23 قام المدعي بالرد بانه ما زلت أحاول من هاتفين، وبتاريخ 2025/02/24 قامت المدعى عليها بالرد بانه شكرًا لك على مشاركة تسجيل الشاشة. أرى المشكلة، ونحن نبحث فيها حاليًا. سأعود إليك بمجرد حلها، قم قامت المدعى عليها بالرد بانه تم حل

المشكلة، وقمنا بتحميل إصدار iOS المحدث. يمكنك الوصول إليه باستخدام الرابط أدناه.

- بتاريخ 2025/02/24 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بانه أردت فقط التأكد مما إذا تم حل مشكلة الرابط؟ إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات، فلا تتردد في التواصل معي، وبتاريخ 2025/02/25 قام المدعي بالرد بأنه نعم، إنه يعمل الآن، هل يمكنك أيضًا مشاركة اجتماع الغد، سأشارك ملاحظاتي.

- بتاريخ 2025/02/27 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بانه كما هو مطلوب، تجد مرفقًا مخططات بنية الواجهة الخلفية، تتبع هذه البنية نهجًا غير مقيد بالتكلفة، مما يضمن أعلى مستوى من الأمان مع دمج أفضل الممارسات مثل التوسع التلقائي، ونشر مناطق التوافر المتعددة، وموازنة الأحمال. تعمل هذه الإجراءات على تحسين الأداء والموثوقية وقابلية التوسع لتلبية احتياجات التطبيق بفعالية.

- بتاريخ 2025/03/06 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بانه تجدون مرفقًا أحدث إصدار من تطبيق أندرويد للمراجعة، وفيما يلي ملاحظات الإصدار التي توضح التحديثات والإصلاحات المضمنة في هذا الإصدار، ستظهر الفئات الفرعية الآن بالتسلسل ولن يتم تحديدها تلقائيًا. سيتم إدراج جميع المتاجر تحت "عام" (قيد التطوير)، لن يُطلب من المستخدمين تسجيل الدخول عند فتح التطبيق لأول مرة، سيُطلب تسجيل الدخول فقط عند الدفع أو عند إضافة عنصر إلى المفضلة (تم)، تم إصلاح مشكلة عدم تمكن المستخدمين من دخول متجر من شريط الأدوات (تم)، ستكون أيقونة سلة التسوق مرئية الآن في جميع

الأوقات، بما في ذلك صفحات تفاصيل المنتج والمتجر (تم)، تم تغيير حجم صور الفئات الرئيسية لتصبح أصغر، مع شكل مستطيل أقصر (تم)، يتم تحسين تصفح قوائم المنتجات داخل المتاجر بناءً على تجربة تطبيقات طلبات وأسوس (قيد التطوير)، أصبحت قوائم المنتجات الآن أطول وأكثر استطالة (تم)، يمكن للمستخدمين الآن تصفح صور المنتجات مباشرةً من القائمة (عرض البطاقة) (تم)، تشغل صور تفاصيل المنتج الآن الجزء العلوي بالكامل من الشاشة (تم)، ستظهر الآن عوامل التصفية في قائمة منتجات المتجر في نافذة منبثقة لتحسين سهولة الاستخدام (قيد التنفيذ)، ستظهر الآن عوامل التصفية في قسم Reels حيث يظهر اسم الشاشة (تم)، يمكن لمالكي العلامات التجارية الآن تحديد الفئة الرئيسية فقط أثناء التسجيل (تم)، ستكون شاشة الدفع عبارة عن صفحة واحدة لتجربة مستخدم أفضل (قيد التنفيذ)، يمكن للمستخدمين الآن إضافة مواقع مع عرض خريطة مدمج لتسهيل الاختيار (تم).

- بتاريخ 2025/03/08 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بانه أشارك معك الإصدار المُحدّث من تطبيق iOS، والذي يتضمن جميع الملاحظات الواردة من جانبك. العنصر الوحيد المتبقي هو دمج واجهة برمجة تطبيقات الشحن، وهو معلق من جانبك، إذا كان كل شيء آخر يبدو جيدًا من جانبك، فيجب أن نتابع نشر التطبيق على المتاجر المعنية. يرجى المراجعة وإبلاغي برأيك، وقام المدعي بالرد بأنه أرى تغييرًا طفيفًا فقط، ما هي الملاحظات التي تراها بالضبط، الصفحة الرئيسية إزالة الكتابة لأعلى في الصفحة الرئيسية، تمديد الشعار إلى الأعلى، إضافة شارة الإعجاب (عندما يدخل، يُطلب منه التسجيل) + إلى المتاجر والدردشة / ولكن سيطلب منه التسجيل أو تسجيل الدخول، صفحة

الفئات استمر في إضافة سلة التسوق والإعجاب بالأعلى، صفحة المتجر تغيير الأشكال كما هو مذكور في الملاحظات، عند التمرير لأسفل في صفحة المتجر، تختفي الفئات والفئات الفرعية، وعند التمرير لأعلى تعود إلى الأعلى، يجب تحسين صفحة المنتج كما هو مذكور في الملاحظات، عملية الدفع لا تزال كما هي، العنوان لا يزال كما هو، خيار سلة التسوق لا يزال كما هو، إضافة فئات للعلامات التجارية لا تزال كما هي أو حتى أسوأ، يرجى مراجعة الملاحظات مرة أخرى، معظم التغييرات التي طلبتها في الاجتماع الأخير لم أرها، مجرد أشياء بسيطة قمتم بتغييرها.

- بتاريخ 2025/03/11 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بانه إليك بعض تسجيلات الشاشة التي توضح التغييرات التي أجريناها، يرجى مراجعة هذه التسجيلات وإبلاغي إذا كنت قد أسأت فهم أي شيء. إذا كنت ترغب، يمكننا أيضًا إجراء مكالمة ومناقشة هذه النقاط، وبتاريخ 2025/03/12 قام المدعي بالرد بانه هل يمكنك ترتيب اجتماع غدًا لمناقشة هذا الأمر لأنني أرى بعض الأمور المختلفة، ودعوة فريقك أيضًا للانضمام، وقامت المدعى عليها بالرد بالتأكيد.

- بتاريخ 2025/03/14 قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بانه إليك الملاحظات، الصفحة الرئيسية ضع الشعار في المنتصف، احتفظ بخياري الإعجاب والبريد الوارد، ولكن إذا كان المستهلك غير مسجل، فيجب مطالبته بالتسجيل أو تسجيل الدخول داخل الصفحة + صفحة الملف الشخصي + عند الضغط على زر الإعجاب وعند إضافته إلى البطاقة، صفحة الفئة أبقِ سلة التسوق والإعجابات والبريد الوارد في الأعلى، أبقِ أيقونات الصفحة الرئيسية وReels والحسابات في الأسفل أبقِ اسم

الكتالوج في المنتصف، صفحة المتجر غيّر شكل المنتجات كما في الصور، عند التمرير لأسفل، يتم تمرير الصفحة بأكملها، ولكن عند التمرير لأعلى، تعود الفئات والفلاتر، صفحة المنتج يجب أن تكون مطابقة لتلك الموجودة في التعليقات، صفحة الإضافة إلى السلة مطابقة للتعليقات (يجب أن تحتوي على خيار التعديل أيضًا)، صفحة الدفع يجب أن تكون مطابقة للتعليقات، صفحة واحدة بسيطة جدًا، سهولة الدفع عبر Apple Pay، يجب أن يكون الموقع في الإمارات العربية المتحدة فقط، صفحة العلامة التجارية، صفحة إضافة الفئات، إضافة فئة أختارها أثناء التسجيل أو من الإعدادات، إذا اخترت فئة واحدة، فلا داعي لوضعها في الأعلى، ولكن إذا اخترت فئتين، فسيتم وضعهما في نفس المكان كما هو الآن، يجب أن تكون مطابقة لفكرة التعليقات، أنشئ فئات وفئات فرعية وكتابات لجميع أقسام التطبيق الفئات، الفلاتر، الفئات الفرعية، كتابات لجميع أقسام التطبيق والخدمات + الاتجاهات.

- بتاريخ 2025/03/15 قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بإرسال صور لإستخدامها للفئات، وبتاريخ 2025/03/17 قامت المدعى عليها بالرد بطلب إرفاق الصور بدون كلمات، وبتاريخ 2025/03/17 قام المدعي بالرد بإرفاق الصور.

- بتاريخ 2025/03/19 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بانه نشارككم الإصدار المُحدّث من تطبيق الهاتف المحمول مع الإصلاحات والتحسينات التالية، أصبحت خلفية الشاشة رمادية، وتمت إزالة اسم الصفحة الرئيسية، مع وضع الشعار في الأعلى، أصبح زر المفضلة متاحًا الآن حتى عند تسجيل الخروج. يؤدي النقر عليه إلى إعادة توجيه المستخدم إلى شاشة تسجيل الدخول، تظهر أيقونة سلة التسوق دائمًا

في الأعلى، حتى داخل شاشة تفاصيل المتجر. يتم الآن عرض شريط التنقل السفلي دائمًا على الشاشات الرئيسية، يمكن الآن تمرير الشاشة بأكملها لأعلى، باستثناء الفئات الفرعية في الصفحة الداخلية للمتجر، تمت إضافة زر للعنوان الدقيق وزر لجلب الموقع الحالي في قسم العنوان، تمت إضافة خيار لتعديل تفاصيل المنتج من سلة التسوق (يتطلب هذا تغييرًا في سير العمل وسيتم توفيره بعد النشر)، تم تحديث واجهة سلة التسوق وفقًا للمرجع الذي قدمتموه، يتم الآن حفظ الموقع في صفحة الدفع من العناوين المحفوظة مسبقًا، تم نقل الفئات من "الرئيسية" إلى قسم "الإعدادات" ضمن إعدادات العلامة التجارية، إذا كانت العلامة التجارية تحتوي على فئة واحدة فقط، فستظهر الآن عوامل تصفية الفئات الفرعية على الشاشة الرئيسية، تظهر الآن شاشة البداية عند التشغيل الأول، مع خيار لاختيار اللغة، هذه هي الجولة الأخيرة من الملاحظات التي قمنا بتضمينها قبل نشر المشروع، سيتم معالجة أي ملاحظات أو تعديلات إضافية في مرحلة الصيانة والدعم بعد النشر، للمتابعة في النشر يرجى تزويدنا بإمكانية الوصول إلى الحسابات التالية، حساب مطور Apple، حساب مطور Google، حساب SMTP، حساب AWS، حساب مسجل النطاق، بالإضافة إلى ذلك أشارككم الفاتورة النهائية (TR-EMA-5526) يرجى تسويتها في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من الانتقال بسلاسة نحو نشر المشروع.

- بتاريخ 2025/03/22 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بانه أرفق مجلدًا يحتوي على لقطات شاشة وتسجيلات شاشة توضح التحديثات التي تم إجراؤها في التطبيق كما هو مذكور في ملاحظات الإصدار، يرجى مراجعتها في الوقت الذي يناسبك، وأخبرني إذا كانت لديك أي أسئلة.

- بتاريخ 2025/03/26 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بانه لقد قمنا بتطبيق أيقونة سلة التسوق في الفئات حسب الحاجة. وبالمثل، أضفنا نافذة منبثقة للفلاتر حسب الطلب. لا يزال فلتر نطاق السعر قيد التطوير، وسنوافيك بالتحديثات قريبًا، بالإضافة إلى ذلك، عملنا على مطابقة واجهة المستخدم لشاشة تفاصيل المنتج مع المرجع الذي قدمته قدر الإمكان. مرفق تسجيل للشاشة لمراجعتك، نقوم حاليًا بتحديث واجهة المستخدم لشاشة الدفع بناءً على مرجعك. سأشارك معك تحديثًا بمجرد الانتهاء.

- بتاريخ 2025/03/28 قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعي بانه يسعدنا إبلاغكم بأننا قد أكملنا تنفيذ جميع العناصر المقرر تسليمها الأسبوع المقبل قبل الموعد المحدد. تجدون أدناه روابط التطبيقات، تم تحسين واجهة مستخدم صفحة تفاصيل المنتج، دمج عملية الدفع في شاشة واحدة، تطبيق فلتر نطاق السعر، إضافة اختيار اللون في قائمة المنتجات، إضافة وظيفة تعديل سلة التسوق، بالإضافة إلى ذلك، فقد بدأنا العمل على تطبيق الويب. في حين أن التطوير الأساسي قد اكتمل، فإننا نعمل حاليًا على معالجة عناصر الملاحظات المعلقة. هدفنا هو الانتهاء من هذه التطبيقات بحلول الأسبوع المقبل، سنبقيك على اطلاع دائم بتقدمنا في الأسبوع المقبل، يرجى مراجعة تطبيقات الهاتف المحمول في أقرب وقت ممكن وتأكيد استلام هذا التحديث، وبتاريخ 2025/03/29 قام المدعي بالرد بأنه لا أستطيع فتحه، وقامت المدعى عليها بالرد بأنه يخضع تطبيق iOS حاليًا للمراجعة من قبل شركة آبل، وبمجرد توفره، ستتمكن من تثبيته. سأبلغكم فور توفره للاختبار.

- بتاريخ 2025/03/29 قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها ببيانات الحسابات.

وعليه وإسنادا على المراسلات النصية المتبادلة بين طرفي الدعوى، تبين لدى الخبرة قيام المدعى عليها بالقيام بإنهاء أعمال خاصة بالتطبيق موضوع الدعوى، وعقد العديد من الإجتماعات مع المدعي بشأن مناقشة التطبيق موضوع الدعوى، وإرسال مقطاع فيديو توضيحية، كما تبين لدى الخبرة وجود ملاحظات من المدعي على التطبيق موضوع الدعوى، وقيام المدعى عليها بالرد على ملاحظات المدعي، وكذلك تبين لدى الخبرة وجود تعديلات من المدعي على التطبيق موضوع الدعوى، وقيام المدعى عليها بالرد على تعديلات المدعي، وحيث أنه قد تبين لدى الخبرة وجود تأخير في تنفيذ التطبيق موضوع الدعوى حيث نصت الإتفاقية موضوع الدعوى على ان الإطار الزمني المتفق عليه من (21) إلى (22) أسبوعًا، إلا أنه قد تبين لدى الخبرة عدم وجود ملاحظات من المدعي بالمراسلات النصية المتبادلة بين طرفي الدعوى بشان المدة المستغرقة في تنفيذ التطبيق، كما أنه قد تبين لدى الخبرة قيام المدعى عليها بإنتظار المدعي بالقيام ببعض الأعمال من جانبه لتقوم المدعى عليها بإنهاء أعمالها.

وقد قامت المدعى عليها بتزويد الخبرة بملف (مستند رقم 12) يتضمن روابط للتطبيق موضوع الدعوى بالموقع الإلكتروني للتطبيق (www.emall-web.tekstagearea.com)، وعليه قامت الخبرة بالدخول على ذلك الرابط وتبين لدى الخبرة بانه قد تم نشر الموقع الإلكتروني للتطبيق موضوع الدعوى، كما ورد بالملف روابط للتطبيق موضوع الدعوى على كل من (Android، iOS)، إلا أنه قد تبين لدى الخبرة عدم نشر التطبيق النهائي

حتى تاريخه، وكذلك ورد بالملف روابط مقاطع فيديو لشرح الأعمال التي قامت بها المدعى عليها، وشرح للتطبيق موضوع الدعوى.

كما قامت المدعى عليها بتزويد الخبرة بمستند إكتمال مرحلة التصميم مذيل بتوقيع المدعي بتاريخ 2024/05/21 (مرفق رقم 1 من مستند رقم 15).

تبين لدى الخبرة قيام وكيل المدعي بإصدار إنذار قانوني في مواجهة المدعى عليها بتاريخ 2025/07/01 (مرفق رقم 5 من مستند رقم 5) بشان عدم إكمال وتسليم التطبيق خلال الإطار الزمني المتفق عليه من (21) إلى (22) أسبوعًا حيث تجاوز المشروع الآن (11) شهرًا عن هذا الإطار الزمني دون أي سبب مبرر للتأخير، وأنه لم يتم تسليم التطبيق قابل للتطبيق تجاريا وفقا للمواصفات المتفق عليها والحد الأدنى من معايير الوظائف والتصميم، وتم مطالبة المدعى عليها بمعالجة الانتهاكات بالكامل في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ هذا الإشعار أي في موعد أقصاه 30 يوليو 2025، وذلك عن طريق تصحيح جميع أوجه القصور وتسليم المنتج المكتمل والعامل بكامل طاقته، وخالٍ من العيوب المادية ومتوافق مع الاتفاقية، وأنه يعتبر عدم الامتثال خلال فترة الثلاثين يوما المحددة بمثابة دعوة رسمية إلى مكاتبهم لعقد اجتماع حسن النية وفقا للاتفاقية، بعد ذلك سيمارس المدعي جميع الحقوق والسبل القانونية المتاحة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المطالبة باسترداد مبلغ وقدره (90,000 – تسعون ألف درهم إماراتي) بناء على عروض أسعار مستقلة تم الحصول عليها والتي تقدر أن تكلفة إصلاح التطبيق وإكماله وإعادة تطويره ستتراوح بين مبلغ وقدره (65,000 – خمسة وستون ألف درهم إماراتي) ومبلغ وقدره (90,000 – تسعون ألف درهم إماراتي)، وتحميل المدعى عليها المسؤولية

عن الخسائر اللاحقة بما في ذلك ضياع فرص العمل والأضرار التي يقدرونها بمبلغ وقدره (1,000,000 – مليون درهم إماراتي) نتيجة لعدم تسليمهم المشروع في الإطار الزمني المتفق عليه.

كما تبين لدى الخبرة قيام وكيل المدعي بإصدار خطاب مطالبة في مواجهة المدعى عليها بتاريخ 2025/07/26 (مرفق رقم 6 من مستند رقم 5) بأنه قد لفت انتباههم أنه اعتبارا من تاريخ 2025/06/19، وقعت الأحداث التالية، خلال تحقيق أجراه متخصص في تكنولوجيا المعلومات تبين أن لوحة التحكم الإدارية قد أغلقت عمدا من قبل ممثلهم (السيد/ زهيب نظامي)، وبعد ذلك اتصل عميلهم بالمذكور لطلب توضيح وطلب إعادة الوصول حتى يتمكن من تقييم تكلفة إكمال العمل المتبقي مع مزود آخر، وفي 20 يونيو 2025 ادعى (السيد/ نظامي) أن الخادم كان معطلاً للصيانة وأن جميع التطبيقات التي تعمل عليه غير فعالة، وذكر كذلك أن الخادم سيعود للعمل بحلول مساء اليوم التالي وأن تطبيق عميلهم سيستأنف العمل تلقائيا، بينما كان عميلهم ينتظر هذا الحل ادعى (السيد/ نظامي) لاحقا أن عميلهم قد غير بيانات اعتماد حساب (AWS) مما منعه من فحص الخادم، وهذا الادعاء يتناقض مع تصريحه السابق الذي عزا فيه المشكلة إلى صيانة الخادم، ثم ادعى (السيد/ نظامي) أن عميلهم يمكنه تسجيل الدخول وإعادة تشغيل الخادم لاستعادة التطبيق، ومع ذلك لم ينجح ذلك، ونفى عميلهم بشكل قاطع أي تغيير في بيانات اعتماد (AWS)، وبعد هذه الأحداث لم يتلق أي اتصال آخر من المدعى عليها، وخلافا للإلتزامات التعاقدية بموجب الاتفاقية، فقد قاموا بما يلي، منع عميلهم من الوصول الكامل إلى التطبيق وأنظمة الواجهة الخلفية بدون ترخيص، وإزالة التطبيق من الخادم مما أعاق المراجعة الفنية وتقييم المخرجات، والفشل في تسليم العمل المدفوع وإخفاء

الحالة الحقيقية للتطوير، ويطالب عميلهم بموجب هذا بإعادة تحميل التطبيق بالكامل بما في ذلك جميع أنظمة الواجهة الخلفية، وشفرة المصدر، وقواعد البيانات المرتبطة بها إلى الخادم التالي الذي حدده عميلهم، واستعادة الوصول الإداري الكامل دون تأخير، وهم مطالبون بالامتثال لهذا الطلب في غضون يومي عمل من استلام هذه الرسالة، وفي أي حال من الأحوال في موعد أقصاه 2025/07/29، وإن عدم الامتثال لهذا الطلب سيشكل خرقًا إضافيًا لالتزاماتهم التعاقدية وعرقلة لحقوق موكلهم، وفي هذه الحالة سيتخذ موكلهم الإجراءات القانونية المناسبة دون إشعار آخر.

وعليه وإسنادا على ما تم بيانه أعلاه، فقد تبين لدى الخبرة قيام المدعي بالتوقيع على مستند إكتمال مرحلة التصميم بتاريخ 2024/05/21 وهي المرحلة الثانية من عدد (5) مراحل، كما تبين لدى الخبرة قيام المدعى عليها بنشر الموقع الإلكتروني للتطبيق موضوع الدعوى (www.emall-web.tekstagearea.com)، وكذلك تبين لدى الخبرة إسنادا على المراسلات النصية المتبادلة بين طرفي الدعوى، قيام المدعى عليها بالقيام بإنهاء أعمال خاصة بالتطبيق موضوع الدعوى، وعقد العديد من الإجتماعات مع المدعي بشأن مناقشة التطبيق موضوع الدعوى، وإرسال مقطاع فيديو توضيحية، كما تبين لدى الخبرة وجود ملاحظات من المدعي على التطبيق موضوع الدعوى، وقيام المدعى عليها بالرد على ملاحظات المدعي، وكذلك تبين لدى الخبرة وجود تعديلات من المدعي على التطبيق موضوع الدعوى، وقيام المدعى عليها بالرد على تعديلات المدعي، وحيث أنه قد تبين لدى الخبرة وجود تأخير في تنفيذ التطبيق موضوع الدعوى حيث نصت الإتفاقية موضوع الدعوى على ان الإطار الزمني المتفق عليه من (21) إلى (22) أسبوعًا، إلا أنه قد تبين لدى الخبرة عدم وجود ملاحظات من

المدعي بالمراسلات النصية المتبادلة بين طرفي الدعوى بشأن المدة المستغرقة في تنفيذ التطبيق، كما أنه قد تبين لدى الخبرة قيام المدعى عليها بإنتظار المدعي بالقيام ببعض الأعمال من جانبه لتقوم المدعى عليها بإنهاء أعمالها، وحيث أنه قد تبين لدى الخبرة قيام المدعي وفقا للإتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى بسداد المبلغ المحدد عند إكتمال كل مرحلة من مراحل تنفيذ التطبيق موضوع الدعوى فيما عدا المرحلة الأخيرة (إختبار قبول المستخدم) حيث قام بسداد مبلغ وقدره (16,000 – ستة عشر ألف درهم إماراتي) من مبلغ وقدره (32,000 – إثنان وثلاثون ألف درهم إماراتي)، وعليه تبين لدى الخبرة قبول المدعي لعدد (4) مراحل من مراحل تنفيذ التطبيق موضوع الدعوى، وقبول المدعي لنسبة (50%) من المرحلة الأخيرة (إختبار قبول المستخدم)، وعليه لم يتبين لدى الخبرة أحقية المدعي في مطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدره (144,000 – مائة وأربعة وأربعون ألف درهم إماراتي).

وحيث أنه قد تبين لدى الخبرة عدم قيام المدعى عليها بالتسليم النهائي للتطبيق موضوع الدعوى حتى تاريخه، وعدم قيام المدعي بسداد المتبقي من الدفعة النهائية المتفق عليها بمبلغ وقدره (16,000 – ستة عشر ألف درهم إماراتي)، ووجود ملاحظات من المدعي على التطبيق موضوع الدعوى، وهو شق تقني يخرج عن نطاق الخبرة المحاسبية، وعليه تترك الخبرة أمر البت في تقدير أعمال المدعى عليها النهائية عن التطبيق موضوع الدعوى لعدالة المحكمة الموقرة حيث أنه يتطلب الأمر لخبير تقني بقوم بتقدير أعمال المدعى عليها التقنية النهائية عن التطبيق موضوع الدعوى، وما إذا كانت ملاحظات المدعي والتعديلات المشار إليها في المراسلات النصية

المتبادلة بين طرفي الدعوى هي من ضمن نطاق العمل المتفق عليه بين طرفي الدعوى من عدمه.

أما بشأن ما أثارته المدعى عليها بقيامها بأعمال إضافية بمبلغ وقدره (36,288 – ستة وثلاثون ألف ومائتان وثمانية وثمانون درهم إماراتي)، فلم تقم المدعى عليها بتزويد الخبرة بأية مستندات مؤيدة تفيد إتفاق طرفي الدعوى على أعمال إضافية.

الخبير المحاسبي: د. مشعل عبدالله الزرعوني
بريد إلكتروني: mashal.alzarooni@mazca.ae
هاتف رقم: 1333 582 (4) 971+

-6-

خلاصة التقرير

تأسيساً على ما ورد في سياق هذا التقرير، وعلى ما ورد في الجزء الخامس منه على وجه التحديد، وعلى ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات من واقع المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، ولذلك فإنه قد تبين لدى الخبرة الآتي:-

1- تبين لدى الخبرة إسنادا على إتفاقية خدمات مبرمة بين المدعي (سعيد أحمد محمد عبدالله الشحي) والمدعى عليها (تكريفول م.د.م.س) بتاريخ 2024/12/03 بأنه قد تم الإتفاق بين طرفي الدعوى على قيام المدعى عليها بتطوير تطبيق على الهاتف المحمول والويب لصالح المدعي بإسم (eMall)، وقد نص الملحق رقم (أ) من الإتفاقية على أنه يهدف هذا المشروع إلى تطوير منصة سوق إلكتروني مبتكرة تسهل المعاملات السلسة بين المشترين والبائعين من خلال دمج الميزات الأساسية مثل تسجيل المستخدم والمصادقة، وقوائم المنتجات، وخيارات البحث والتصفية، وبوابات الدفع الآمنة، وإدارة الطلبات، وأنظمة المراسلة، تهدف المنصة إلى توفير الراحة والكفاءة للمستخدمين، وستوفر لوحة التحكم الإدارية المصاحبة تحكما شاملا في إدارة المستخدمين، والإشراف على المحتوى، والتحليلات والمهام الإدارية الأخرى، مما يضمن التشغيل السلس وقابلية التوسع، ويهدف هذا المشروع في النهاية إلى تقديم حل سوق إلكتروني قوي وسهل الاستخدام مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للتجارة الإلكترونية الحديثة.

2- كما نص البند رقم (5) من الملحق رقم (أ) من الإتفاقية على جدول زمني لإتمام تطبيق الهاتف المحمول والمسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاقية، حيث أنه ستستغرق مرحلة تحديد النطاق والتصميم (4 أسابيع)، وستستغرق مرحلة النسخة الأولية للتطبيق (ألفا) (6 أسابيع)، وستستغرق مرحلة النسخة التجريبية للتطبيق (بيتا) (8 أسابيع)، وستستغرق مرحلة اختبار قبول المستخدم (UAT) (2 أسبوع)، وستستغرق مرحلة النشر والتسليم (1-2 أسبوع)، وأن الوقت الإجمالي للإنجاز هو (21-22 أسبوع)، ويخضع الجدول الزمني المحدد لموافقات العميل (المدعي) ولا يشمل أوقات المراجعة والتنقيح والتعديلات.

3- وقد نص الملحق رقم (ب) من الإتفاقية على إجمالي التكلفة مبلغ وقدره (160,000 – مائة وستون ألف درهم إماراتي)، كما نص الملحق رقم (ب) من الإتفاقية على أنه فور استكمال كل مرحلة، سيصدر المطور (المدعى عليها) فاتورة للعميل (المدعي) تطابق العمل المنتهي خلال هذه المرحلة، وسيتم مشاركة الفاتورة شهريا وفقا للمراحل الزمنية السالفة الذكر، وسيتم متابعة تجهيز كل فاتورة ببداية كل شهر ويجب تسويتها خلال ثلاثة أيام من الاستلام.

4- <u>وعليه فقد تبين لدى الخبرة بأنه قد تم الإتفاق بين طرفي الدعوى على قيام المدعى عليها بتطوير تطبيق على الهاتف المحمول والويب، وأن الوقت الإجمالي للإنجاز هو (21-22 أسبوع)، وأن إجمالي التكلفة مبلغ وقدره (160,000 – مائة وستون ألف درهم إماراتي).</u>

5- تبين لدى الخبرة إسنادا على إشعارات التحويلات البنكية الصادرة من (مصرف الإمارات الإسلامي)، قيام المدعي بسداد إجمالي مبلغ وقدره

(144,000 – مائة وأربعة وأربعون ألف درهم إماراتي) لصالح المدعى عليها.

6- قام المدعي بتزويد الخبرة بنسخة من تقرير تقييم فني لمشروع تطبيق (eMall) صادر من (ابراهيم عبدلي للإدارة التسويقية ش.ذ.م.م) يفيد بأنه تعمل صفحة تسجيل دخول العميل بشكل صحيح ويتم الاتصال بالخادم بنجاح، وأن هناك تأخير ملحوظ في تحميل لوحة تحكم البائع (بمتوسط أكثر من 5 ثوان)، وعملية الدفع تفتقر إلى تغذية راجعة مناسبة، ولا يعرف المستخدم ما إذا كانت المعاملة قد تمت بنجاح، ويتم تخزين كلمات المرور في قاعدة البيانات كنصوص عادية، ويتم عرض لوحدة تحكم المسؤول بشكل صحيح على المتصفحات الرئيسية، وأنه يتوقف التطبيق عن العمل عند محاولة تقديم الطلب، وأنه بالنسبة للوظائف العامة فحالتها متوسطة حيث ان بعض السيناريوهات الأساسية غير مكتملة أو غير مفعلة، وبالنسبة للأداء الفني فحالته متوسطة حيث ان زمن التحميل مرتفع ولم يتم تحسينه، وبالنسبة لتجربة المستخدم فحالتها متوسطة حيث ان هناك حاجة لتحسين تصميم النماذج والتغذية الراجعة، وبالنسبة للأمان فحالته ضعيف حيث أن البيانات الحساسة غير محمية بالشكل الكافي، وبالنسبة للتوافق فحالته مكتمل حيث انه مستقر في أغلب المتصفحات والأجهزة، وبالنسبة لقابلية الاختبار والثبات فحالتها ضعيف حيث ان هناك أخطاء متكررة وغياب تغطية اختبارية مناسبة، وانه نظرا لعدم وجود وثائق وعدم استجابة فريق التطوير وعدم توفر شفرة المصدر ولوحة الإدارة، فإن الملاحظات المذكورة تم تدوينها بناءا على المشاهدات فقط، وأن المنتج يفتقر إلى واجهة المستخدم النهائية، وتجربة المستخدم المصممة، وبوابة الدفع، والإصدار المنشور في المتاجر (جوجل بلاي، وآب ستور)، كما لا يتوافق مع الحد الأدنى

من معايير التصميم البصري (UI/UX)، ولا يمكن تبرير دفع (90%) من المبلغ من منظور فني وتنفيذي، وأن المشروع فعليًا لا يزال في مراحله الأولية، وأن المظهر العام للمشروع أقل بكثير من المعايير المقبولة، ولا يحتوي على تصميم سهل الاستخدام أو مهيأ للتسويق التجاري، ولم يتم نشره على متجر التطبيقات أو جوجل بلاي وهو من الشروط الأساسية في مثل هذه المشاريع، وتوجد مشكلات وظيفية وأخطاء في لوحة الإدارة، وبشكل عام هذا المشروع لا يزال بعيدًا عن متوسط السوق ولا يمتلك أي جدوى تجارية حالية، ومن خلال مراجعة الوضع الحالي، يمكن تقدير أن ما بين (30%) إلى (40%) من المشروع قد تم إنجازه، وتشمل هذه النسبة بناء البنية التحتية الأولية وكتابة الكود الأساسي، وتطوير لوحة الإدارة جزئيًا، ولكنها تحتوي على أخطاء، والعديد من المكونات الأساسية (بوابة الدفع، تجربة المستخدم النهائية، النشر، الاختبار) لا تزال غير موجودة أو غير مكتملة، <u>إلا أنه قد نص التقرير على أنه الملاحظات المذكورة تم تدوينها بناءا على المشاهدات فقط.</u>

7- تبين لدى الخبرة إسنادا على المراسلات النصية المتبادلة بين طرفي الدعوى، قيام المدعى عليها بالقيام بإنهاء أعمال خاصة بالتطبيق موضوع الدعوى، وعقد العديد من الإجتماعات مع المدعي بشأن مناقشة التطبيق موضوع الدعوى، وإرسال مقطاع فيديو توضيحية، كما تبين لدى الخبرة وجود ملاحظات من المدعي على التطبيق موضوع الدعوى، وقيام المدعى عليها بالرد على ملاحظات المدعي، وكذلك تبين لدى الخبرة وجود تعديلات من المدعي على التطبيق موضوع الدعوى، وقيام المدعى عليها بالرد على تعديلات المدعي، وحيث أنه قد تبين لدى الخبرة وجود تأخير في تنفيذ التطبيق موضوع الدعوى حيث نصت الإتفاقية موضوع الدعوى على ان الإطار الزمني المتفق عليه من (21) إلى (22) أسبوعًا،

إلا أنه قد تبين لدى الخبرة عدم وجود ملاحظات من المدعي بالمراسلات النصية المتبادلة بين طرفي الدعوى بشان المدة المستغرقة في تنفيذ التطبيق، كما أنه قد تبين لدى الخبرة قيام المدعى عليها بإنتظار المدعي بالقيام ببعض الأعمال من جانبه لتقوم المدعى عليها بإنهاء أعمالها.

8- وقد قامت المدعى عليها بتزويد الخبرة بملف يتضمن روابط للتطبيق موضوع الدعوى بالموقع الإلكتروني للتطبيق (email-web.tekstagearea.com)، وعليه قامت الخبرة بالدخول على ذلك الرابط وتبين لدى الخبرة بانه قد تم نشر الموقع الإلكتروني للتطبيق موضوع الدعوى، كما ورد بالملف روابط للتطبيق موضوع الدعوى على كل من (Android، iOS)، إلا أنه قد تبين لدى الخبرة عدم نشر التطبيق النهائي حتى تاريخه، وكذلك ورد بالملف روابط مقاطع فيديو لشرح الأعمال التي قامت بها المدعى عليها، وشرح للتطبيق موضوع الدعوى، كما قامت المدعى عليها بتزويد الخبرة بمستند إكتمال مرحلة التصميم مذيل بتوقيع المدعي بتاريخ 2024/05/21.

9- وعليه فقد تبين لدى الخبرة قيام المدعي بالتوقيع على مستند إكتمال مرحلة التصميم بتاريخ 2024/05/21 وهي المرحلة الثانية من عدد (5) مراحل، كما تبين لدى الخبرة قيام المدعى عليها بنشر الموقع الإلكتروني للتطبيق موضوع الدعوى (email-web.tekstagearea.com)، وكذلك تبين لدى الخبرة إسنادا على المراسلات النصية المتبادلة بين طرفي الدعوى، قيام المدعى عليها بالقيام بإنهاء أعمال خاصة بالتطبيق موضوع الدعوى، وعقد العديد من الإجتماعات مع المدعي بشأن مناقشة التطبيق موضوع الدعوى، وإرسال مقطاع فيديو توضيحية، كما تبين لدى الخبرة

وجود ملاحظات من المدعي على التطبيق موضوع الدعوى، وقيام المدعى عليها بالرد على ملاحظات المدعي، وكذلك تبين لدى الخبرة وجود تعديلات من المدعي على التطبيق موضوع الدعوى، وقيام المدعى عليها بالرد على تعديلات المدعي، وحيث أنه قد تبين لدى الخبرة وجود تأخير في تنفيذ التطبيق موضوع الدعوى حيث نصت الإتفاقية موضوع الدعوى على ان الإطار الزمني المتفق عليه من (21) إلى (22) أسبوعًا، إلا أنه قد تبين لدى الخبرة عدم وجود ملاحظات من المدعي بالمراسلات النصية المتبادلة بين طرفي الدعوى بشان المدة المستغرقة في تنفيذ التطبيق، كما أنه قد تبين لدى الخبرة قيام المدعى عليها بإنتظار المدعي بالقيام ببعض الأعمال من جانبه لتقوم المدعى عليها بإنهاء أعمالها، وحيث أنه قد تبين لدى الخبرة قيام المدعي وفقا للإتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى بسداد المبلغ المحدد عند إكتمال كل مرحلة من مراحل تنفيذ التطبيق موضوع الدعوى فيما عدا المرحلة الأخيرة (إختبار قبول المستخدم) حيث قام بسداد مبلغ وقدره (16,000 – ستة عشر ألف درهم إماراتي) من مبلغ وقدره (32,000 – إثنان وثلاثون ألف درهم إماراتي)، وعليه تبين لدى الخبرة قبول المدعي لعدد (4) مراحل من مراحل تنفيذ التطبيق موضوع الدعوى، وقبول المدعي لنسبة (50%) من المرحلة الأخيرة (إختبار قبول المستخدم)، وعليه لم يتبين لدى الخبرة أحقية المدعي في مطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدره (144,000 – مائة وأربعة وأربعون ألف درهم إماراتي).

10- وحيث أنه قد تبين لدى الخبرة عدم قيام المدعى عليها بالتسليم النهائي للتطبيق موضوع الدعوى حتى تاريخه، وعدم قيام المدعي بسداد المتبقي من الدفعة النهائية المتفق عليها بمبلغ وقدره (16,000 – ستة عشر ألف درهم إماراتي)، ووجود ملاحظات من المدعي على التطبيق موضوع

الدعوى، وهو شق تقني يخرج عن نطاق الخبرة المحاسبية، وعليه تترك الخبرة أمر البت في تقدير أعمال المدعى عليها النهائية عن التطبيق موضوع الدعوى لعدالة المحكمة الموقرة حيث أنه يتطلب الأمر لخبير تقني بقوم بتقدير أعمال المدعى عليها التقنية النهائية عن التطبيق موضوع الدعوى، وما إذا كانت ملاحظات المدعي والتعديلات المشار إليها في المراسلات النصية المتبادلة بين طرفي الدعوى هي من ضمن نظاق العمل المتفق عليه بين طرفي الدعوى من عدمه.

نرجوا أن نكون قد وفقنا في إعداد هذا التقرير ونحن على إستعداد لتقديم أي إيضاحات أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير...

الخبير المحاسبي

د. مشعل عبدالله الزرعوني

رقم القيد لدى محاكم دبي : 128

رقم القيد لدى وزارة العدل : 536

رقم القيد لدى وزارة الإقتصاد : 647